



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Spinnler
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **20430/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI IVAN ed
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO SALVINI, 5 20122 MILANO presso il difensore
avv. FOSSATI IVAN

ATTORE

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. VANZULLI MAURILIO e
dell'avv. VANZULLI DAVIDE ed elettivamente domiciliato in VIALE RIMEMBRANZE, 16
21047 SARONNO presso il difensore avv. VANZULLI MAURILIO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Il procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Tribunale di Milano, su ricorso proposto da **CP_1** ha emesso in data 13.03.2021 decreto ingiuntivo n. 4563/2021 nei confronti di **Parte_1** per il pagamento della somma di € 12.891,18 oltre spese del monitorio ed interessi, per il pagamento delle fatture n. 141/2019, n. 180/2019, n. 217/2019, n. 275/2019, n. 301/2019, n. 334/2019, n. 366/2019, n. 397/2019, n. 570/2019, n. 611/2019, n. 634/2019, n. 673/2019, n. 730/2019 e 776/2019 (doc. 3 monitorio) emesse a titolo di royalties e contributo spese marketing in forza del contratto di franchising sottoscritto in data 31.05.2015 (doc. 2 monitorio).

Ha proposto opposizione **Parte_1** chiedendo:

“In via principale

- *Accertata e dichiarata la nullità/annullabilità e comunque l'invalidità e/o inefficacia del contratto di franchising sottoscritto in data 31 maggio 2015 tra le parti, per violazione di norme imperative anche ex art. 1 e seguenti della Legge 129/2004, 1418-1419 co 1 c.c., per i motivi meglio descritti in narrativa, dichiarare nullo e/o annullare o, comunque, revocare e/o dichiarare improcedibile ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 4563/21 (Rg 1616/21) del Tribunale di Milano per l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria e/o dichiarare che nulla è dovuto a **CP_1** in forza dello stesso e per l'effetto condannare **CP_1** alla restituzione della somma di €. 16.405,58, oltre interessi dal pagamento alla effettiva restituzione, in conseguenza della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ancora per l'effetto*

In via riconvenzionale

- *condannare **CP_1** alla restituzione in favore dell'attrice dei canoni pagati da **Parte_1** dal 30 giugno 2015 per la somma di €. 1.500,00 al mese oltre Iva e pari alla somma complessiva di €. 64.500,00, oltre Iva, o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.*

In via subordinata

- *Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di franchising sottoscritto in data 31 maggio 2015 tra le parti per grave inadempimento di **CP_1** e/o per violazione da parte della stessa dei canoni di buona fede e correttezza pre contrattuale e contrattuale, per i motivi meglio descritti*

in narrativa, dichiarare nullo e/o annullare o, comunque, revocare e/o dichiarare improcedibile ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 4563/21 (Rg 1616/21) del Tribunale di Milano per l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria e/o dichiarare che nulla è dovuto a CP_1 [...] in forza dello stesso e per l'effetto

In via riconvenzionale

- *Condannare CP_1 al risarcimento di tutti i danni subiti da Parte_1 a causa del pagamento delle forniture in percentuali maggiori agli effettivi prezzi ed ai costi pubblicitari sostenuti per le motivazioni meglio descritte in narrativa e quantificati rispettivamente in €. 68.766,76 (danno da sovrapprezzo forniture) ed €. 15.050,00 (danno da pubblicità inefficace o non dovuta) e così per un totale di €. 83.816,76 o la diversa somma anche per singole voci che dovesse risultare in corso di causa e/o per via equitativa.*

In via ulteriormente subordinata

- *Accertata e dichiarata la legittimità del recesso di Parte_1 per giusta causa dal contratto di franchising sottoscritto il 31 maggio 2015 e/o per impossibilità totale e/o parziale della prestazione, ai sensi degli articoli 1373-1463 e 1464 c.c., per i motivi meglio descritti in narrativa, dichiarare nullo e/o annullare o, comunque, revocare e/o dichiarare improcedibile ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 4563/21 (Rg 1616/21) del Tribunale di Milano per l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria e/o dichiarare che nulla è dovuto a CP_1 [...] in forza dello stesso e per l'effetto*

In via riconvenzionale

- *Condannare CP_1 al risarcimento di tutti i danni anche di immagine subiti da Pt_1 e che si quantificano in €. 76.963,10 o la diversa somma anche per singole voci che dovesse risultare in corso di causa e/o per via equitativa. Sulla domanda riconvenzionale di CP_1*
- *Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza della domanda riconvenzionale articolata da CP_1 per i motivi indicati nella memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c.; -*
- *Nella denegata ipotesi di accoglimento, respingere la richiesta di condanna ivi indicata o ridurre, anche in via equitativa, la penale indicata in contatto stante la sua eccessiva onerosità.*

In ogni caso

- *disporre la compensazione tra le eventuali somme reciproche che dovessero emergere all'esito della causa a qualsiasi titolo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."*

Si è costituita in giudizio **CP_1** chiedendo:

“Nel merito:

In via principale: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo N. 4563/2021 del 13/03/2021 emesso dal Tribunale di Milano, con ogni conseguenziale pronuncia.

*In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte opponente, condannare **Parte_1** in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: **P.IVA_1**, con sede in Olgiate Olona (VA), Via Sempione n. 150, al pagamento in favore di **CP_1** in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: **P.IVA_2**, con sede legale in Saronno (VA), Via Piazza Riconoscenza n. 10, dell'importo che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria.*

*In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in relazione al contratto di franchising di **Parte_1** in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: **P.IVA_1**, con sede in Olgiate Olona (VA), Via Sempione n. 150 e, per l'effetto condannare la predetta società al pagamento in favore di **CP_1** in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: **P.IVA_2**, con sede legale in Saronno (VA), Via Piazza Riconoscenza n. 10, a titolo di risarcimento danni, come da penale ai sensi dell'art. 13, della somma di € 162.870,00 (centosessantaduemila ottocentosettanta/00) oltre iva, o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.”*

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6 n. 1, 2, 3 c.p.c., respinte tutte le richieste istruttorie, riassegnato il fascicolo a questo giudice, all'udienza del 12.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

Allega l' opponente che la società opposta avrebbe omesso di consegnarle gli allegati menzionati nel contratto di affiliazione ed in particolare il “ Manuale Operativo “, la “ Sintetica Illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività del Progetto di affiliazione, la “

Lista degli affiliati “, e “l’elenco di eventuali procedure e vertenze sia penali sia nei confronti di altri Affiliati “ (cfr p. 7 dell’atto di citazione in opposizione).

Assume che la mancata consegna di tali allegati costituisce causa di annullamento e di nullità del contratto.

Osserva il Tribunale che risulta provato l’adempimento agli obblighi informativi previsti dall’art. 4 della L. 129/2004 come si legge al punto 6 della premesse del contratto :*“L’Affiliato dichiara di aver ricevuto dall’Affiliante nel termine dei 30 giorni precedenti alla sottoscrizione del presente contratto di affiliazione commerciale, ampie, dettagliate ed esaustive informazioni circa il Progetto di affiliazione Controparte_2 , anche - ma non solo - con riferimento agli aspetti del marketing e a quelli finanziari, nonché di aver ricevuto copia completa del Manuale Operativo, oltre che una copia completa della presente scrittura privata (di seguito denominata "Contratto di Affiliazione") corredata dei seguenti allegati: a) principali dati relativi all’Affinante tra cui ragione e capitale sociale; b) indicazione del Marchio con gli estremi della relativa registrazione/deposito; c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto del Progetto di Affiliazione; d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’Affinante; e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’Affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’ Parte_2 e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in oggetto, sia da affiliati, sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy”.*

L’affiliato con la sottoscrizione del contratto ha confermato di avere ricevuto tutti i documenti richiamati nella clausola contrattuale 30 giorni prima della stipulazione del contratto.

Pertanto la legge 129/2024 sanziona con la nullità la mancanza di forma scritta del contratto (art. 3 comma 1° L. cit) e non l’allegata e non provata mancata consegna dei documenti che il contratto deve contemplare, tale omissione potrebbe al più configurare un inadempimento contrattuale e non una causa di nullità del contratto non prevista dalla legge.

Parimenti destituiti di fondamento sono gli ulteriori profili di nullità del contratto.

Quanto all’asserito mancato trasferimento del know-how (La legge n. 129 del 6.05.2004 all’art. 1 c. 3 lett a) definisce il know-how come *“un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto,*

sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità”), in violazione del disposto di cui all'art. 3 punto 4 d della legge 129/2004, si osserva che risulta provata la consegna tanto del manuale operativo quanto della relazione sul progetto di affiliazione nel rispetto della previsione normativa e che i punti 1,2,3 e 4 delle premesse del contratto contengono un'indicazione completa ed analitica della formula commerciale trasmessa dall'affiliante, comprensiva del marchio, di insegne, attrezzature e arredo dei locali, selezione delle materie prime, brochures, sistemi di gestione e ricette dei prodotti, come meglio illustrate anche nel manuale operativo (doc. 51 opposto).

Quanto all'asserita nullità del contratto per carenza di causa in concreto in ragione della mancanza di autonomia contrattuale del franchisee vincolato da clausole negoziali “gravose” quali quelle relative all'utilizzo dei fornitori individuati dall'affiliante (art. 2 lett. b) , all'applicazione uniforme sul territorio del medesimo listino prezzi per tutti gli affiliati (art. 2 lett C) ed al rispetto dei medesimi giorni di apertura e chiusura (art. 2 lett. E), la cui violazione comporta la risoluzione di diritto del contratto (art. 11 del contratto), osserva il Tribunale che le anzidette clausole non si pongono in alcun modo in contrasto con la causa del contratto di franchising, al contrario sono necessarie alla sua stessa esistenza e segnatamente a quella della realizzazione di una rete uniforme all'interno della quale opera l'affiliato utilizzando il marchio e la formula commerciale dell'affiliante e così inserendosi in un mercato già esistente con riduzione del rischio di impresa. Il regolamento contrattuale, liberamente negoziato tra le parti, è quello tipico dei contratti di franchising, caratterizzato da un sinallagma ben preciso che risulta rispettato: CP_1 ha messo a disposizione la propria formula di ristorazione comprensiva di insegne, attrezzature, arredo dei locali nonché indicazioni sulle materie prime, ricette dei prodotti e medesime formule commerciali proprio al fine di garantire la medesima qualità in tutti i locali affiliati. Ciò rientra nello scopo economico del contratto di franchising che consente all'affiliato di giovare della formula commerciale costruita dal franchisor così inserendosi in un mercato già costituito ed allo

stesso tempo impegnandosi al rispetto di tale formula con limitazione della propria autonomia di imprenditore.

Infine l'annullamento del contratto di franchising, disciplinato dall'art. 8 della legge 129/2004, è previsto esclusivamente per l'ipotesi di comunicazione di false informazioni e non per quella di asserita (e non provata) comunicazione incompleta

Il rapporto ha avuto regolare esecuzione dalla data di stipulazione del contratto fino al 2019 e la parte affiliata non ha mai contestato all'affiliante la mancata consegna della documentazione indicata nel contratto né ulteriori profili di nullità del rapporto.

Dunque, accertata la validità sotto tutti i profili contestati del contratto intercorso tra le parti ed il suo regolare svolgimento, deve respingersi la domanda di restituzione della somma di euro 64.500,00, corrispondente a quanto versato all'affiliante e titolo di canoni dal 30.6.2015.

In punto inadempimento contrattuale si osserva quanto segue.

L'opponente assume che la società opposta : *"i) non ha ottemperato correttamente all'obbligo di promuovere il marchio con azioni di marketing efficaci e puntuali; ii) ha contrattato prezzi con i fornitori a condizioni superiori a quelle che il singolo avrebbe potuto contrattare ed ha incassato percentuali sulle forniture anche in violazione ai più elementari principi di buona fede e correttezza contrattuale"* (p 29 atto di citazione), che ha addebitato costi di marketing non previsti in contratto nella misura di euro 350,00 mensili circa (p. 12 B3) , ha imposto la piattaforma HAVI ed ha omesso di svolgere attività di formazione ed aggiornamento.

In merito al primo punto, si osserva che il contratto prevede all'art. 1 che *"L'Affiliante promuoverà il Marchio, anche nella forma " Controparte_2 ", con un programma pubblicitario e attività promozionali dallo stesso stabilite e di cui l'Affiliato accetta sin d'ora senza riserve le condizioni e l'attuazione"* e all'art. 6, in merito all'attività di promozione e pubblicità, che *"L'Affiliante supporterà il Marchio, anche nella forma " Controparte_2 ", tramite un sistema di comunicazione e attività promozionali, secondo un programma esclusivamente stabilito dall'Affiliante. L'Affiliato si impegna a partecipare alle campagne promozionali e pubblicitarie decise dall'Affiliante"*.

Dalla lettura di tali clausole emerge come l'affiliato non fosse legittimato a sindacare le scelte operate per le attività di marketing dall'affiliante in termini di efficacia e risultato, dal momento che si era impegnato formalmente ad accettarne le condizioni e l'attuazione. L'affiliato non ha contestato che l'affiliante abbia omesso di svolgere attività di marketing e di promozione del marchio, bensì in modo estremamente generico l'inefficacia dell'attività

promozionale realizzata, le cui scelte operative spettavano esclusivamente all'affiliante, soggetto direttamente interessato alla promozione del proprio marchio, elemento trainante della rete (cfr sub.doc. 15 opponente mail del 13.7.2018 con la quale si lamenta un calo di fatturato e lo si collega ad un marketing non efficace). Le attività di promozione risultano comunque realizzate anche per il tramite di riunioni in cui si richiedeva la partecipazione degli affiliati (doc. 33 convenuta).

Quanto ai prezzi concordati dall'affiliante con i fornitori si richiama quanto sopra esposto circa l'obbligo per l'affiliato di accettare i prezzi imposti dall'affiliante (art. 2 lett. c) e quella ad avvalersi esclusivamente dei fornitori autorizzati dall'affiliante e messi a disposizione dell'affiliato (art. 2 lett. b). Gli anzidetti obblighi rispondono all'esigenza di assicurare un livello elevato ed uniforme di prodotto nei diversi punti di ristorazione, riservando all'affiliante la scelta dei vari fornitori. La circostanza che successivamente alla cessazione del contratto l'affiliato abbia ottenuto una riduzione dei prezzi sul listino ufficiale degli stessi fornitori che rifornivano in costanza di rapporto la società affiliante (così da realizzare un risparmio che corrisponde al danno oggetto della domanda riconvenzionale) non dimostra affatto che i prezzi praticati da quest'ultima fossero illegittimi (così da consentirle di realizzare un guadagno ulteriore ai danni dell'affiliato), non potendosi confrontare la situazione dell'affiliato che opera all'interno di una rete e beneficia di tutti i vantaggi a ciò collegati in uno con l'esigenza dell'affiliante di assicurare una costante fornitura di prodotti con le stesse caratteristiche per i singoli punti di ristorazione, con quella di colui che opera singolarmente.

Quanto ai costi di marketing, si osserva che tali costi sono stati espunti dal credito azionato in via monitoria come riconosciuto dallo stesso opponente (cfr p. 6 della comparsa : il valore complessivo delle fatture è di euro 14.832,03 ed è stato chiesto il pagamento della minore somma di euro 12.891,18) e che, con riferimento al periodo pregresso, difetta la prova dei costi sostenuti per tale titolo dalla società opponente.

L'opposta ha dato prova dello svolgimento dell'attività di aggiornamento e di formazione del personale dell'affiliato (doc. 36 relativo alle giornate formative organizzate da **Per_1** doc. 37 visite effettuati dai collaboratori del gruppo **CP_3** presso il punto vendita di Olgiate).

La piattaforma di fornitori **Org_1** asseritamente imposta dall'affiliante a condizioni finanziarie peggiorative per gli affiliati (pagamento della merce a 7 giorni anziché a 30/60 a fronte di inesistenti sconti sulle forniture) di fatto, come riferito dalla parte opponente, non ha mai avuto attuazione in ragione del recesso dall'opponente dal contratto (cfr p. 19 dell'atto di citazione in opposizione).

Ad ulteriore dimostrazione dell'insussistenza degli inadempimenti contrattuali lamentati dall'opponente, si osserva che quest'ultimo, con scrittura del 1.10.2019 (di poco antecedente al recesso), si era impegnata a saldare il debito nei confronti della società opposta promettendo il pagamento della somma di euro 9.000,00 (cfr doc. 24).

Dunque va respinta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e quella di risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 83.816,76, e riferiti ai maggiori costi asseritamente sostenuti per l'acquisto dei prodotti (euro 68.766,76) e per la pubblicità inefficace o non dovuta (euro 15.050,00)

Risultando incontestato il mancato pagamento delle royalties, va respinta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 4563/2021.

Quanto alla domanda, proposta in via subordinata dall'opponente, di accertamento della legittimità del proprio recesso dal contratto e di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, anche d'immagine, subiti in relazione alla vicenda penale che ha coinvolto i vertici del franchisor, si osserva quanto segue.

Pt_1 ha dedotto che nel Novembre 2019 la stampa ha riportato il coinvolgimento del marchio "**CP_3** in un'indagine per riciclaggio e associazione per delinquere che ha coinvolto direttamente anche i soci di maggioranza e gli amministratori del **Org_2** (doc. 5, 6, 7, 8, 9 opponente).

Tale vicenda giudiziaria, nonostante la dichiarazione dell'affiliata tramite un comunicato stampa della propria estraneità ai fatti di indagine (doc. 10 opponente), avrebbe comportato, secondo la prospettazione dell'opponente, la riduzione dei clienti e l'irrigidimento dei fornitori (doc.11 e 12 opponente).

Pt_1 ha inviato in data 3.12.2019 comunicazione di recesso immediato dal contratto per giusta causa (doc. 13 opponente).

Il recesso dal contratto da parte dell'affiliato risulta assistito da giusta causa: Pt_1 specifica puntualmente le circostanze che hanno condotto allo scioglimento del vincolo contrattuale consistenti nelle plurime e inequivoche notizie stampa diffuse in data 08.11.2019 a seguito di una nota della Questura in relazione all'indagine condotta nei confronti di un esponente della n'drangheta con diretto coinvolgimento del marchio CP_3 in attività di riciclaggio di denaro nonché l'arresto dei due soci ed amministratori della società CP_1 (doc. 5, 6, 7, 8 e 9 opponente). Tali fatti giustificano l'immediato recesso dal contratto, in ragione della inevitabile compromissione del marchio "CP_3 e di chi operava sotto tale insegna con evidenti ricadute su tutta la rete e sugli stessi affiliati, associati a tale marchio. Ciò avuto un'immediata ricaduta sulle forniture (e dunque sui margini di guadagno dell'affiliante), tanto che i fornitori CP_4 e CP_5 con comunicazioni del 20 e 25 novembre 2019 (doc. 11 e 12 opponente), immediatamente dopo la diffusione della notizia del coinvolgimento del marchio CP_3 nell'inchiesta giudiziaria, hanno unilateralmente modificato le condizioni di pagamento esigendo pagamenti anticipati o alla consegna della merce.

Di nessun rilievo è la considerazione che né la legge 129/2004 né il contratto preveda il diritto di recesso dell'affiliato, poiché si tratta di diritto garantito dal codice civile, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 1373 comma 2° c.c. che prevede il diritto di recesso unilaterale per i contratti ad esecuzione continuata o periodica.

La gravità dell'indagine penale e la necessaria reazione da parte dei franchisees non coinvolti, che non avrebbero potuto attendere gli esiti del procedimento penale senza pregiudicare irrimediabilmente la propria attività di impresa, rende legittimo l'esercizio del recesso per giusta causa.

Di conseguenza va dichiarata l'intervenuta cessazione del contratto per effetto del recesso alla data del 3.12.2019.

Pt_1 afferma che la vicenda penale che ha coinvolto il marchio CP_3 le avrebbe procurato un danno economico e di immagine che ha quantificato nel 10% del fatturato annuo del 2019.

La domanda va respinta per non avere l'affiliato offerto alcuna prova del danno in termini di contrazione del fatturato , tanto più che il recesso con conseguente rimozione di insegne e

immagini riferibili al marchio **CP_2** è avvenuto a brevissima distanza di tempo dalla diffusione delle notizie relative alla vicenda giudiziaria rispetto alle quali la società opponente ha immediatamente preso le distanze (cfr doc. 10 opponente), avendo la stampa pubblicato le prime notizie a partire dall'8 novembre 2019 ed avendo **Pt_1** comunicato il proprio recesso il 3 dicembre 2019.

Parimenti va respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla società opposta (la domanda deve ritenersi ammissibile fondandosi sullo stesso titolo e costituendo una reconventio reconventionis rispetto alla riconvenzionale della società opponente).

Assume la società opposta che il contratto si sarebbe risolto di diritto (art. 1456 c.c.), come da comunicazione in data 18.12.2019 (doc. 27), con conseguente diritto al pagamento della somma di euro 162.870,00 a titolo di penale ex art. 13 del contratto di franchising.

La domanda è infondata per avere la società opposta azionato la clausola risolutiva espressa, a norma del secondo comma dell'art. 1456 c.c., in data successiva alla cessazione del contratto per effetto del recesso della società opponente.

In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico dell'opponente le spese del giudizio che vengono liquidate, a norma del d.m. 127/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa monitoria (risultando rigettate le domande riconvenzionali rispettivamente proposte dalle parti)

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge l'opposizione proposta da **Parte_1** avverso il decreto ingiuntivo n. 4563/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 13.03.2021,

respinge ogni altra domanda;

condanna la società opponente a rifondere all'opposta le spese del giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta.

Milano, 28 ottobre 2024

La Giudice
dott.ssa Caterina Spinnler